

Nr. 77 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister der Finanzen. München, 6. Mai 1939

R 2/57150, Geh. 2 Bl. 109 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erbschaftsteuergesetzes (Beseitigung der Steuerfreiheit für Zuwendungen an Kirchen und zu kirchlichen Zwecken).

Mit Schreiben vom 21. März 1939 – III/06-Rt. 2510/1/E – hatte ich mich mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erbschaftsteuergesetzes einverstanden erklärt².

Der von Ihnen dem Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei unter Rk. 11258 B übersandte neue Entwurf³ enthält eine Erweiterung des § 19 durch die Einfügung eines neuen Satzes 2 in Absatz 1 des Inhaltes, daß die Kirchenbeiträge von Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts ohne Rücksicht auf ihre Höhe erbschaftsteuerfrei sein sollen. Ich halte die Ergänzung des ursprünglichen Entwurfes durch diesen Satz nicht für angebracht. Der Führer hat nach dem auch Ihnen mitgeteilten Schreiben des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei vom 30. März 1939⁴ anlässlich eines Gesetzentwurfes über die Erhebung von Kirchenbeiträgen im Lande Österreich entschieden, daß Kirchenbeiträge der Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts in gleicher Weise behandelt werden sollen wie Vereinsbeiträge. Dem ist dadurch Rechnung getragen worden, daß für die Beitreibung dieser Beiträge der Rechtsweg eröffnet worden ist.

Diese Entscheidung des Führers hat hinsichtlich der steuerrechtlichen Behandlung dieser Beiträge grundsätzliche Bedeutung. Es ist deshalb nicht mehr zulässig, für die Kirchenbeiträge irgendeine Ausnahme vorzusehen. Hinsichtlich des Erbschaftsteuergesetzes halte ich eine solche Ausnahmebehandlung umso weniger für möglich, als der Führer in seiner Entscheidung über die Heranziehung der Zuwendungen an die Kirchen zur Erbschaftsteuer keinerlei Ausnahme angeordnet hat.

Darüber hinaus bitte ich, nach dieser grundsätzlichen Entscheidung des Führers nunmehr das gesamte Steuerrecht dahin zu überprüfen, ob nicht in sonstigen Gesetzen Ausnahmebestimmungen für die Kirchen getroffen sind, die mit diesen Grundsätzen nicht mehr vereinbart werden können. Ich darf auf meine wiederholten Anregungen in dieser Richtung hinweisen⁵.

Da der Herr Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten nach Ihrem Schreiben vom 22. April 1938 auch gegen den ursprünglichen Entwurf keinen Einspruch eingelegt hat, bitte ich Sie, den

¹ Abschrift zur Begründung eines Widerspruchs gegen die KabVorl. vom 22. 4. 1939 (u. Anm. 3) in: R 43 II/793a, Bl. 69 f. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13389. – Vorgeschichte s. ARH V, Nr. 84.

² KabVorl. eines ErbschaftsteuerÄndG vom 13. 3. 1939 und Zustimmung des StdF vom 21. 3.: R 43 II/793a, Bl. 54–56; R 2/57150, Geh. 2 Bl. 76–79, 88; R 3001/21823, unfol. Die Einbringung dieses Entw. hatte der StdF im Okt. 1938 selbst angestoßen; s. ARH V, Nr. 84 Anm. 9.

³ Revidierte KabVorl. vom 22. 4. 1939. Mit ihr war der RFM einem unter Verweis auf die bevorstehende Einführung von Kirchenbeiträgen in Österreich und im Sudetengau gestellten Ersuchen des RKiM vom 30. 3., dem der PrFM mit Schreiben vom 31. 3. beigetreten war, nachgekommen und hatte den Entw. um folg. Satz ergänzt: „Beiträge, die von Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts auf Grund gesetzlicher Vorschrift zur Deckung ihres Sach- oder Personalbedarfs erhoben werden, sind ohne Rücksicht auf die Höhe des Jahresbeitrags steuerfrei.“ R 43 II/793a, Bl. 59–63; R 2/57150, Geh. 2 Bl. 90–96; R 3001/21823.

⁴ Dok. Nr. 64a.

⁵ Vgl. Dok. Nrr. 40, 53, 70 Anm. 7, 85. Zu der vom StdF betriebenen Aufhebung der kirchl. Grundsteuer- und Vergnügungsteuerfreiheit s. Näheres in R 5101/23556; R 2/59401, Bl. 580–582.

Entwurf in der Fassung, der ich mit meinem Schreiben vom 21. 3. 1939 zugestimmt habe, vorzulegen⁶.

Heil Hitler!
i.V.M. Bormann

⁶ Der RFM kam dieser Aufforderung zunächst nicht nach, auch weil RKiM Kerrl, wie er sich seinem Ref. LGR Haugg gegenüber am 3. 6. 1939 äußerte, „besondere Maßnahmen *gegen* die Kirchen z. *Zeit* nicht vornehmen wolle“ und er darüber auch mit v. Krosigk gesprochen habe; R 5101/23556. Am 21. 6. schrieb er dem RFM: „Es muß – sei es im Gesetz, sei es im Verwaltungswege – sichergestellt sein, daß die betreffenden [Kirchen-]Beiträge nicht schenkungsteuerpflichtig sind. – Darüber hinaus läßt jetzt die Häufung derartiger steuerrechtlicher Novellen, in denen lediglich die bisher den Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts eingeräumten Vergünstigungen in Wegfall gebracht werden sollen [... folgt Hinweis auf die Vorhaben betr. Grund- und Vergnügungsteuer; o. Anm. 5] die Angelegenheit in einer ganz anderen Beurteilung erscheinen, als wenn es sich nur um die Änderung eines einzelnen Gesetzes handeln würde. Die Vielzahl dieser Entwürfe, die praktisch als besondere Maßnahmen gegen die Kirche aufgefaßt werden, können meine Zustimmung erst finden, wenn ich nach einem bereits beantragten Vortrage beim Führer die endgültige Entscheidung über die Richtung der Kirchenpolitik des Reiches erhalten habe.“ R 2/57150, Geh. 2 Bl. 115. Dieser Vortrag blieb Kerrl verwehrt; s. Anhang, FV 43*. Im Juni 1939 indes initiierte StS Reinhardt eine grundlegende Neubearbeitung der gesamten Materie, welche in die KabVorl. eines „Gesetzes über die Besteuerung der Erbschaften und der Schenkungen (ErbschaftsteuerG)“ vom 9. 12. 1939 mündete; R 2/57146/1, unfol.; R 43 II/794, Bl. 12–46; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 14069. Darin wären auch alle Steuervergünstigungen an die „Tote Hand“, die man einem Verein gleichzustellen gedachte, beseitigt worden. Bormann stimmte zu, stieß sich nur noch an der gewährten Steuerfreiheit für Zuwendungen, die „dem Seelenheil des Zuwendenden oder seiner Angehörigen gewidmet sind“. Jedoch erstand der Vorlage nun Widerstand von unerwarteter Seite, der RWiM schrieb am 4. 1. 1940: Die seit 1934 tolerierte Unklarheit des Erbschaftsteuerrechts sei auch für die Dauer des Krieges zu ertragen, überdies bleibe das erwartete Steuer Mehraufkommen von ca. 100 Mio RM „ohne jede Bedeutung“ für die Kriegsfinanzierung. Zudem müsse jegliche Beunruhigung von Wirtschaft und Bevölkerung vermieden werden, da man aufgr. bisheriger Erfahrung hinter jeder Steueränderung eine Steuererhöhung argwöhne. Ähnlich argumentierte der BVJP, und RIM wie RKiM traten dem Votum des RWiM bei. Im RFM hielt man es für aussichtslos, diese Ressorts umzustimmen, und v. Krosigk verfügte am 7. 3. 1940 die Zurückstellung des GesEntw. bis nach Kriegsende. R 2/57146/1; R 3001/21823. Gelegentlich der Einführung des Erbschaftsteuerrechts in den eingegliederten Ostgebieten und der Ostmark durch VOn vom 8. 12. 1940 (RGBl. I S. 1587, 1604) strich man aber alle Steuervergünstigungen für die Kirchen, zudem für Polen und Juden. Im Altreich wurde auch ein letzter Versuch, die Steuerfreiheit testamentarischer Zuwendungen und Schenkungen an die Kirchen über eine ÄndVO zum ErbschaftsteuerG allgemein zu beseitigen, im Juli 1941 ergebnislos abgebrochen; s. R 43 II/794, Bl. 7–11, 47–54.

Zitierhinweis

Nr. 77 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister der Finanzen. München, 6. Mai 1939
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d077>